

RESOLUCIÓN RECTORAL 50405

10 de agosto de 2023

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL VICERRECTOR GENERAL EN FUNCIONES DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias, en especial las otorgadas por los artículo 46 y 47, y el literal h del artículo 42 del Acuerdo Superior 01 de 1994 - Estatuto General - y el artículo 15 de la Resolución Rectoral 43568 del 16 de noviembre de 2017 y

CONSIDERANDO QUE

1. Mediante la Resolución Rectoral 50074 del 12 de mayo del 2023, se declaró el incumplimiento por parte de la señora ANGÉLICA MARÍA BONILLA IRIARTE, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 43.878.611, del compromiso adquirido como beneficiaria de la exención en los derechos de matrícula en el programa de Maestría en Biología y en el Doctorado en Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, que le eran aplicables en ese momento.
2. En consecuencia de lo anterior, se ordenó a la señora ANGÉLICA MARÍA BONILLA IRIARTE, efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula de los semestres 2010-1, 2010-2 y 2011-1 de la Maestría en Biología y de los semestres 2011-2, 2012-1, 2012-2, 2013-1 y 2013-2 del Doctorado en Biología de la Universidad de Antioquia, debidamente indexados, los cuales ascienden a la suma de doce millones ochocientos treinta y seis mil seiscientos ochenta y seis pesos (\$12.836.686); así mismo se ordenó diligenciar el pagaré con la carta de instrucciones que respalda esta obligación, e iniciar las acciones de cobro pertinentes en contra de la señora ANGÉLICA MARÍA BONILLA IRIARTE, así como del señor OMAR TRIANA CHÁVEZ, en su calidad de codeudor.
3. El 15 de mayo de 2023, se envió la citación para la notificación personal de la Resolución Rectoral 50074 del 12 de mayo de 2023 a través del correo electrónico angelica.bonilla@gmail.com a la señora ANGÉLICA MARÍA BONILLA IRIARTE, la cual aceptó de manera expresa ser notificada vía correo electrónico.

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

4. El 23 de mayo de 2023 le fue notificada de manera electrónica la Resolución Rectoral 50074 del 12 de mayo de 2023 a la señora ANGÉLICA MARÍA BONILLA IRIARTE.

5. El 15 de mayo de 2023, se envió la citación para la notificación personal de la Resolución Rectoral 50074 del 12 de mayo de 2023 a través de los correos electrónicos otriana@gmail.com y omar triana@udea.edu.co al señor OMAR TRIANA CHÁVEZ; el cual aceptó de manera expresa ser notificado vía correo electrónico.

6. El 23 de mayo de 2023 le fue notificada de manera electrónica la Resolución Rectoral 50074 del 12 de mayo de 2023 al señor OMAR TRIANA CHÁVEZ.

7. El 5 de junio de 2023, dentro del término legal, el señor OMAR TRIANA CHÁVEZ en su calidad de codeudor y mediante comunicación electrónica dirigida al correo actosadministrativos@udea.edu.co interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución Rectoral 50074 del 12 de mayo de 2023, en el que solicita que se *le desvincule en la presente actuación y como consecuencia no se me haga extensiva la orden incurra en la Resolución Rectoral No.50074 del 12 de mayo del 2023 artículo 4 de la parte resolutive, por cuanto la Universidad puede continuar con el respectivo cobro en contra de la estudiante, ya que esta se encuentra localizada y requerirla para que presente un nuevo codeudor con el cual tenga algún tipo de vinculo que para el efecto exige la Universidad*, para lo cual argumenta que:

7.1 Se encuentra en la calidad de codeudor al firmar el pagaré en el año 2010 y que, “como título valor, se debe dar aplicación a lo contemplado en el código de Comercio artículo 789. **PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA.** La acción cambiaria directa prescribe en tres años a partir del día del vencimiento”.

7.2 “En el caso del título firmado en blanco no quiere decir que no prescriba pues para ello el código de comercio en sus artículos 711 permite que se dé aplicación al pagaré de las disposiciones de la letra de cambio en lo referente vencimiento, caducidad y prescripción”

7.3 “El tenedor del título en este caso la Universidad de Antioquia contaba con un año a partir de la fecha de la expedición para presentar el pagaré a la vista para el pago, y si no lo hace, a partir de allí se cuenta el término de prescripción”.

7.4 *“La presentación para el cobro se rige por el artículo 692 del Código de Comercio: Presentación para el pago de la letra a la vista. La presentación para el pago de la letra a la vista deberá hacerse dentro del año que siga a la fecha del título”.*

7.5 *“Es claro que el tenedor del título en este caso la Universidad de Antioquia contaba con un año a partir de la fecha de la expedición para presentar el pagaré a la vista para el pago, y si no lo hace, a partir de allí se cuenta el término de prescripción”.*

7.6 *“La acción cambiaria directa prescribe en tres años a partir del día del vencimiento, razón por la cual en su calidad de codeudor sólo estuvo obligado hasta la fecha en que se causó la prescripción del título valor”.*

8. Para resolver el recurso, se considera que:

8.1 El artículo 6° del Acuerdo Superior 326 de 2006, señala que los empleados docentes beneficiarios de la exención adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo y que, en el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el empleado docente tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula.

8.2 El artículo 5° de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, reglamentaria del Acuerdo Superior 326 de 2006, establece que:

“Se entenderá que existe incumplimiento por parte de los beneficiarios de una exención, de la obligación de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo, cuando haya transcurrido el tiempo de duración del programa, incluidas las prórrogas”.

8.3 El artículo 4° de la Resolución Rectoral 23652 de 2007, señala que hace parte del procedimiento administrativo de la matrícula del beneficiario de una exención, la firma de un pagaré con espacios en blanco por parte del estudiante, así como de la carta de instrucciones.

8.4 Dando cumplimiento a lo establecido por la normativa universitaria, la señora ANGÉLICA MARÍA BONILLA IRIARTE y el señor OMAR TRIANA CHÁVEZ, suscribieron el pagaré 2100-000814 con espacios en blanco, así como la correspondiente carta de instrucciones que precisó:

- Consignar como fecha de vencimiento “*el primer día del mes siguiente a aquel en el cual la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA declare el incumplimiento de la obligación a que alude el artículo 3° del Acuerdo Superior 326 de 2006*”.
- La cuantía será igual al ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula cuando se incumpla la obligación de culminar los estudios de posgrado y de obtener el título correspondiente dentro del término de duración del programa respectivo, incluidas las prórrogas.

8.5 Si se tiene en cuenta que conforme a lo dispuesto por el artículo 711 del Código de Comercio, “*Serán aplicables al pagaré en lo conducente, las disposiciones relativas a la letra de cambio*”, el pagaré 2100-000814 suscrito por la señora ANGÉLICA MARÍA BONILLA IRIARTE y el señor OMAR TRIANA CHÁVEZ, es un título valor a un día cierto y por tanto, no era necesario que la Universidad lo presentara dentro del año siguiente a su creación, como se establece para los títulos valores con vencimiento a la vista.

8.6 El pagaré 2100-000814 suscrito por la señora ANGÉLICA MARÍA BONILLA IRIARTE y el señor OMAR TRIANA CHÁVEZ, es un título valor con vencimiento a un día cierto y determinado, vale decir, su vencimiento será el primer día del mes siguiente a aquel en el quede en firme la declaratoria del incumplimiento ordenada por la Resolución Rectoral 50074 del 12 de mayo de 2023.

8.7 El término de prescripción del pagaré 2100-000814 suscrito por la señora ANGÉLICA MARÍA BONILLA IRIARTE y el señor OMAR TRIANA CHÁVEZ, aún no está corriendo y solo empezará a contarse a partir de su vencimiento, es decir, a partir del primer día del mes siguiente a aquel en el quede en firme la Resolución Rectoral 50074 del 12 de mayo del 2023.

8.8 La Legislación Colombiana contempla la figura del codeudor como otro deudor quien puede o no ser beneficiario directo del crédito; pero siempre será el garante del mismo; por tanto, quien suscribe un título valor en calidad de codeudor, se compromete al pago total de las obligaciones en igual condición y términos del deudor directo. Lo anterior, conlleva a que el codeudor será siempre deudor solidario lo que significa que tanto deudor como codeudor están obligados a realizar el pago válido de la obligación adquirida frente a la parte acreedora del crédito, la cual, a su vez, puede hacer efectivo y exigible el cumplimiento de la prestación debida a cualquiera de los deudores

comprometidos in solidum o a todos simultáneamente, de la misma forma y en los mismos términos frente a la parte acreedora.

Con lo anterior, queda desvirtuado el argumento frente al cual el señor OMAR TRIANA CHÁVEZ, pretende desvincularse de su obligación de pago al indicar que la señora ANGÉLICA MARÍA BONILLA IRIARTE, ya fue localizada y con ella se puede continuar las acciones de cobro. Al respecto, el artículo 632 del Código de Comercio indica que: *“Cuando dos o más personas suscriban un título-valor, en un mismo grado, como giradores, otorgantes, aceptantes, endosantes, avalistas, se obligará solidariamente...”*. Por tanto, la obligación de pago que existe en virtud de la suscripción del pagaré y la respectiva carta de instrucciones a favor de la Universidad deberá ser pagado por el deudor o codeudor sin que ninguno de ellos pueda alegar división de la deuda o que se dirija el cobro a uno solo de ellos.

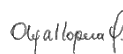
RESUELVE

ARTÍCULO 1º. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución Rectoral 50074 del 12 de mayo de 2023, mediante la cual se declaró el incumplimiento por parte de la señora ANGÉLICA MARÍA BONILLA IRIARTE, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 43.878.611, del compromiso adquirido como beneficiaria de la exención de derechos de matrícula en los programas de Maestría y Doctorado en Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007.

ARTÍCULO 2º. Notificar la presente Resolución a la señora ANGÉLICA MARÍA BONILLA IRIARTE identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 43.878.611 en calidad de deudora y al señor OMAR TRIANA CHÁVEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 14.321.327 en calidad de codeudor, informándole que contra ella no procede recurso alguno de conformidad con el artículo 66 del Estatuto General Universitario, Acuerdo Superior 01 de 1994.



ELMER DE JESÚS GAVIRIA RIVERA
Vicerrector General en funciones de Rector



OLGA LUCÍA LOPERA QUIROZ
Secretaria General

RR 50405

Informe de auditoría final

2023-08-10

Fecha de creación:	2023-08-10
Por:	Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAXhBRp2IHf0ET-D4DmYZcmCe18JhF8FzT

Historial de “RR 50405”

-  Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co) ha creado el documento.
2023-08-10 - 20:16:36 GMT- Dirección IP: 179.15.22.112.
-  Esperando la firma de Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co).
2023-08-10 - 20:36:22 GMT
-  Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-08-10 - 22:39:21 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.24.17.157.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Elmer Gaviria (vicegeneral@udea.edu.co) para su firma.
2023-08-10 - 22:39:22 GMT
-  Elmer Gaviria (vicegeneral@udea.edu.co) ha visualizado el correo electrónico.
2023-08-10 - 22:58:47 GMT- Dirección IP: 66.102.8.104.
-  Elmer Gaviria (vicegeneral@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-08-10 - 23:26:37 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.51.33.133.
-  Documento completado.
2023-08-10 - 23:26:37 GMT